



DREPTUL AFACERILOR

Actul Juridic



Actele juridice.

Noțiunea de act juridic

Actul juridic = o manifestare de voință a persoanei fizice sau juridice cu intenția de a produce efecte juridice, respectiv de a naște, modifica ori stinge un raport juridic concret.

Un sens secundar al termenului act juridic este și acela de înscris prin care se constată manifestarea de voință, adică suportul material al acesteia.

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte unilaterale si contracte

În funcție de *numărul părților*, actele juridice pot fi:

- *acte unilaterale*, care exprimă voința unei singure persoane (ex: testamentul)
- *contracte*, care sunt acte juridice în care se exprimă voința a două sau mai multe persoane.

Contractele pot fi :

- *acte juridice bilaterale când exprimă voința a două persoane (ex: contractul de vânzare-cumpărare)*
- *acte juridice multilaterale, când exprimă voința mai multor persoane (ex: contractul de societate încheiat de 3 sau mai mulți asociați).*

Importanța: autorul unui act unilateral nu poate să determine încetarea efectelor actului prin simpla lui voință (cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege), în timp ce în cazul contractelor, acordul tuturor părților poate determina încetarea efectelor actului juridic încheiat.

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte constitutive, translativ si declarative

După *efectele* pe care le produc, actele juridice pot fi

- *acte constitutive de drepturi*, care dau naștere unor drepturi subiective ce nu au existat anterior (ex. constituirea unei ipotece)
- *acte translativ de drepturi*, prin care se transferă drepturi (de ex. contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donație)
- *acte declarative de drepturi*, prin care se consolidează sau conservă un drept care exista deja (tranzactia)

Importanta: actele constitutive și cele translativ produc efecte numai pentru viitor, în timp ce actele declarative confirmă o situație de la data existenței ei.

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte de conservare, de administrare, de dispozitie

După *importanța* lor, actele juridice pot fi:

- acte *de conservare*, prin care se urmărește preîntâmpinarea pierderii unui drept (ex. un act de întrerupere a unei prescripții)
- acte *de administrare*, prin care se urmărește punerea în valoare a unui bun sau a unui patrimoniu (ex. închirierea unui bun);
- acte *de dispoziție*, care au ca rezultat ieșirea din patrimoniu a unui bun sau constituirea unor garanții sau sarcini asupra aceluși bun (ex: contractul de vânzare a unei clădiri).

Importanța: capacitatea cerută pentru validitatea unui act diferă

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte patrimoniale și nepatrimoniale

După *conținutul* lor, actele juridice se împart în:

- *acte patrimoniale*, al căror conținut e evaluabil în bani (ex :contractele de vânzare-cumpărare sau testamentele);
- *acte nepatrimoniale*, al căror conținut nu e evaluabil în bani (ex. convenția dintre soți cu privire la numele pe care să îl poarte după divorț).

Importanta: efectele juridice ale încetării acestor acte – spre exemplu, problema restituirii prestațiilor în caz de nulitate se pune numai în cazul actelor patrimoniale.

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte strict personale, acte prin reprezentant

După *modalitatea încheierii* lor, sunt două categorii de acte juridice:

- *acte strict personale*, care nu pot fi încheiate decât personal, cum sunt de exemplu testamentul, căsătoria; .
- *acte ce pot fi încheiate prin reprezentant*, cum este cazul contractului de vânzare-cumpărare.

Importanta : diferențele privind condițiile de exprimare valabilă a consimțământului la momentul încheierii actului.

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte numite și acte nenumite

După *reglementarea* lor legală, actele juridice se împart în:

- *acte numite*, care au o denumire și reglementare legală; un astfel de exemplu este contractul de vânzare-cumpărare sau cel de împrumut;
- *acte nenumite*, care nu au denumire stabilită prin lege și o reglementare proprie (de ex: contractul de escrow);

Importanta : pentru a se cunoaște norma juridică care se aplică

În categoria contractelor nenumite nu se includ și *contractele complexe*, care sunt contracte ce reunesc elementele mai multor contracte. În acest caz, legea aplicabilă este aceea specifică pentru fiecare din contractele numite conținute în clauzele contractului complex.

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte principale și accesorii

După *raportul dintre ele*, acele juridice pot fi:

- *acte juridice principale*, care au o existență de sine stătătoare; de exemplu, un contract de vânzare-cumpărare este un astfel de act;
- *acte juridice accesorii*, a căror soartă juridică depinde de un alt act juridic; sunt astfel de exemple contractele de garanție, prin raport la contractul de vânzare-cumpărare.

Importanță : încetarea valabilității sau efectelor unui act principal atrage și încetarea valabilității ori efectelor actelor accesorii, în timp ce nu este aceeași consecință în cazul invers.

Actele juridice

Clasificarea Contractelor

Acte consensuale, solemne și reale

După *modul de formare*, actele juridice pot fi:

- *Contracte consensuale*, pentru a căror formare este suficient acordul de voință al părților fără nicio cerință de formă a acestuia; majoritatea actelor juridice se încadrează în această categorie; un astfel de act este spre exemplu vânzarea-cumpărarea unui calculator;
- *Contracte solemne*, pentru a căror încheiere valabilă este necesară exprimarea acordului de voință a părților într-o anumită formă prevăzută de lege, de exemplu forma scrisă sau cea autentică; sunt astfel de acte testamentul sau vânzarea-cumpărarea unui teren;
- *Contracte reale*, pentru a căror încheiere valabilă este necesară manifestarea consimțământului însoțită de predarea efectivă a bunului ce face obiectul actului; sunt astfel de acte spre exemplu împrumutul de folosință sau împrumut de consumație sau gajul cu depozitare.

Importanța: condițiile necesare pentru încheierea valabilă a actului diferă

Actele juridice

Clasificarea actelor juridice

Acte pure și simple și acte afectate de modalități

După *legătura lor cu modalitățile*, sunt două categorii de acte juridice:

- *acte juridice pure și simple*, care nu sunt afectate de modalități; vânzarea-cumpărarea cu plata și predarea bunului la momentul încheierii contractului; unele acte sunt incompatibile cu orice modalitate, putând fi numai pure și simple, cum este de exemplu căsătoria sau adopția.
- *acte juridice afectate de modalități*, respectiv care cuprind o modalitate (termen, condiție); un exemplu în acest sens este contractul de asigurare, care este afectat de condiția producerii riscului.

Importanța: valabilitatea și efectele juridice ale acestor acte depind de compatibilitatea actului cu inserarea unei modalități sau de existența și tipul modalităților.

Actele juridice

Clasificarea contractelor

Contracte cu titlu oneros sau cu titlu gratuit

În funcție de *scopul urmărit* la încheierea lor, contractele se împart în:

- *contracte cu titlu oneros*, prin care fiecare parte urmărește să își procure un avantaj în schimbul obligațiilor asumate (de ex. vânzare-cumpărarea)
- *contracte cu titlu gratuit*, prin care una din părți urmărește să procure celeilalte părți un beneficiu, fără a obține în schimb vreun avantaj (de ex: donația).

Importanța : condiții speciale de valabilitate, cu privire la capacitate sau la formă, în cazul actelor gratuite

Actele juridice

Clasificarea contractelor

Contracte comutative și contracte aleatorii

Contractele oneroase, la rândul lor, se pot clasifica *după criteriul cunoașterii existenței și întinderii drepturilor părților* la momentul încheierii lor, în:

- *contracte comutative*, la care, în momentul încheierii lor, existența drepturilor și obligațiilor părților este certă, iar întinderea acestora este determinată sau determinabilă (de ex. vânzarea-cumpărarea)
- *contracte aleatorii*, care, prin natura lor sau prin voința părților, oferă cel puțin uneia din părți șansa unui câștig și o expune totodată la riscul unei pierderi, ce depinde de un eveniment viitor și incert (de ex. contractul de asigurare)

Importanța: unele cauze de ineficacitate cum este leziunea, pot opera numai pentru contractele comutative, nu și pentru cele aleatorii.

Actele juridice

Cerințele de validitate ale actelor juridice

Condiții de fond.

Condițiile de fond :

1. Capacitatea
2. Consimțământul
3. Obiectul
4. Cauza

Actele juridice

Cerințele de validitate ale actelor juridice

Condiții de fond. Capacitatea

Capacitatea de a încheia actul juridic = aptitudinea persoanei fizice sau juridice a încheia în mod valabil un act juridic.

- Poate fi încheiat valabil prin reprezentant

Actele juridice

Cerințele de validitate ale actelor juridice

Condiții de fond . Consimțământul

Consimțământul = exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic civil.

Pentru a putea produce efecte juridice, consimțământul trebuie să fie:

- *exprimat de o persoană cu discernământ*, respectiv de o persoană care are puterea de a aprecia efectele pe care le produce consimțământul său; lipsa discernământului se prezumă la persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, și trebuie dovedită – de regulă, prin expertiză medico-legală – în cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu limitată sau deplină.
- *exprimat cu intenția de a produce efecte juridice*; nu este îndeplinită această condiție dacă consimțământul a fost exprimat în joacă sau cu o manifestare de voință mult prea vagă;
- *liber*, adică nealterat de vicii de consimțământ:
 - *eroarea esențială*= falsă reprezentare a autorului actului, la încheierea acestuia, cu privire la anumite elemente hotărâtoare la încheierea actului este considerată viciu de consimțământ.
 - *dolul* = eroarea provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părți sau când aceasta a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe cocontractant, asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie. Eroarea nu este necesar să fi fost esențială.
 - *violența* = amenințarea unei persoane cu un rău care să îi însufle acesteia o temere justificată cu privire la viața, persoana, onoarea sau bunurile sale, care să o determine să încheie un act pe care altfel nu l-ar fi încheiat.
 - *leziunea*= atunci când una din părți, profitând de starea de nevoie, de lipsa de experiență ori de lipsa de cunoștințe a celeilalte părți, stipulează în favoarea sa ori a unei alte persoane o prestație de o valoare considerabil mai mare, la data încheierii contractului, decât valoarea propriei prestații.

Actele juridice

Cerințele de validitate ale actelor juridice

Condiții de fond . Obiectul

Obiectul unui act juridic = operațiunea juridică convenită de părți, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale. Sunt astfel de operațiuni vânzarea, locațiunea, împrumutul etc.

Cerințele esențiale generale de validitate ale actului juridic în ceea ce privește obiectul acestuia sunt:

- obiectul actului juridic să fie *determinat*;
- obiectul actului juridic să fie *licit*.

Obiectul obligației = prestația la care se angajează debitorul.

Cerințe legale generale:

- obiectul obligației să *existe*
- obiectul obligației să *fie determinat sau determinabil*
- obiectul obligației să *fie licit*
- obiectul obligației să *fie posibil*
- obiectul obligației privind un bun să *fie în circuitul civil*

Actele juridice

Cerințele de validitate ale actelor juridice

Condiții de fond. Cauza

Cauza actului juridic = motivul ce determină fiecare parte să încheie contractul.

Cerințele legale privind cauza unui act juridic civil sunt:

- *să existe* (lipsa cauzei se poate datora fie lipsei discernământului, fie faptului că partea a avut o cauză falsă)
- *să fie licită* (cauza este ilicită când este contrară legii și ordinii publice)
- *să fie morală* (cauza este imorală când este contrară bunelor moravuri)

Actele juridice

Cerințele de validitate ale actelor juridice

Condițiile de formă

Principiul consensualismului = actele juridice nu trebuie să îmbrace o anumită formă specifică

Totuși legea poate prevedea anumite cerințe de formă :

- *cerințe de formă cerute pentru validitatea actului*; dacă acestea nu sunt îndeplinite, actul nu este valabil încheiat; de ex: cerința formei autentice pentru contractul de vânzare-cumpărare a unui teren;
- *cerințe de formă cerute pentru probarea actului juridic*; dacă acestea nu sunt îndeplinite, partea interesată nu poate face proba existenței actului juridic; de ex: forma scrisă a contractului de asigurare sau a contractului de societate.
- *cerințe de formă cerute pentru opozabilitatea actului juridic față de terți*; dacă acestea nu sunt îndeplinite, actul va produce efecte numai între părți, iar nu și pentru terțe persoane; de ex: publicitatea gajului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;